

1500088-64.2022.8.26.0560

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Leve

Magistrado: Helen Komatsu

Comarca: Cardoso

Foro: Foro de Cardoso

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 11/08/2022

... réu é conhecido dos meios policiais por tráfico de drogas.

Dessa forma, após regular instrução probatória, restou demonstrado que efetivamente o acusado, em duas oportunidades, agrediu sua genitora, causando-lhe as lesões descritas no exame de corpo de delito (fls. 64/65), bem como a ameaçou de morte.

Observe-se ainda que, no que se refere ao delito do artigo 129, §13º, do Código ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cardoso

Foro de Cardoso

Vara Única

Rua Urias de Paula e Silva, 1351, Cardoso-SP - cep 15570-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500088-64.2022.8.26.0560 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500088-64.2022.8.26.0560

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Leve

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2104328/2022 - DEL.SEC.VOTUPORANGA PLANTÃO, 24341683 -

DEL.SEC.VOTUPORANGA PLANTÃO, 2104328 - DEL.POL.CARDOSO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WILSON SOARES DOS SANTOS JUNIOR

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juíza de Direito: Dra. Helen Komatsu

Vistos.

WILSON SOARES DOS SANTOS JUNIOR, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso nas penas do artigo 129, §13 c.c. artigo 121, §2º-A, ambos do CP, por duas vezes, e artigo 147, caput, do CP, todos na forma do artigo 5º, da Lei nº 11.340/06 e em concurso material (art. 69 do CP), porque, no dia 15 de abril de 2022, por volta das 10h20min, no interior da residência localizada na rua C, nº 1.031, bairro Jardim dos Lagos, nesta cidade e comarca de Cardoso, agindo sob o contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, ofendeu a integridade corporal da vítima Marlene Maria da Silva Almeida, por razões da condição do sexo feminino, causando-lhe lesão corporal de natureza leve (laudo pericial a fls. 64/65).

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, um pouco mais tarde, WILSON SOARES DOS

SANTOS JUNIOR, agindo sob o contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, ofendeu a integridade corporal da vítima Marlene Maria da Silva Almeida, por razões da condição do sexo feminino, causando-lhe lesão corporal de natureza leve (laudo pericial a fls. 64/65).

Consta ainda que nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima mencionado, WILSON SOARES DOS SANTOS JUNIOR, agindo sob o contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, ameaçou a vítima Marlene Maria da Silva Almeida, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave.

A denúncia foi recebida em 28 de abril de 2022, conforme decisão de fls. 77/78. O acusado foi citado e intimado para apresentar resposta à acusação (fls. 87), a qual se encontra à fls. 92.

Não havendo pressuposto para a absolvição sumária, o recebimento da denúncia foi mantido (fls. 93/94), sendo designada audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que foram ouvidas a vítima e as testemunhas arroladas pela acusação, sendo o réu interrogado ao final.

Nada foi requerido na fase do art. 402 do CPP.

Em memoriais, o Ministério Público pugnou pela condenação do acusado nos termos da denúncia.

A Defesa, por seu turno, pugnou pela absolvição do réu por falta de provas.

Sustentou a ausência de testemunhas presenciais, de modo que, à míngua de maiores elementos, deve o réu ser absolvido nos termos do art. 386 do CPP.

É o relatório.

Decido.

Após regular instrução probatória, os fatos restaram devidamente demonstrados.

A materialidade encontra-se comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), do boletim de ocorrência (fls. 11/13) e do laudo pericial (fls. 64/65), segundo o qual a vítima sofreu lesões corporais de natureza leve.

A autoria é certa.

Na fase policial, o acusado WILSON SOARES DOS SANTOS JÚNIOR permaneceu em silêncio (fls. 07). Em juízo, disse que no dia sua genitora se encontra há dois dias "virada", por sofrer com o alcoolismo. Assim, retornou embriaga e passou a dizer ao depoente que ligaria para a polícia, motivo pelo qual se dirigiu para a residência dos parentes de sua esposa. Após, retornou e encontrou sua genitora novamente embriagada, sendo que o depoente deixou a casa, sendo abordado na sequência pelos policiais que o prenderam. Quanto aos ferimentos, não viu sua mãe machucada.

A versão apresentada pelo acusado, contudo, não merece prosperar.

Com efeito, a vítima Marlene Maria da Silva Almeida disse que o réu chegou em sua casa quebrando os objetos, sendo necessário o acionamento da polícia. Confirmou o depoimento prestado na fase policial, dando conta de que foi agredida por duas vezes, em oportunidades distintas, bem como que o réu a ameaçou de morte.

A testemunha Adejair Domiciano de Jesus da Silva Filho, policial militar, afirmou que estava de serviço quando foi acionado para atendimento de ocorrência de violência doméstica. No local, a vítima disse que durante o dia já havia sido agredida pelo filho e o acusado foi localizado nas proximidades. As partes foram conduzidas até a Central de Flagrantes. Na Delegacia, o réu ameaçou a vítima, dizendo que a mataria caso ficasse preso. Não percebeu se o acusado estivesse sob influência de drogas. Disse que já atendeu outra ocorrência envolvendo violência em relação ao acusado e sua genitora. Negou ainda ter ameaçado sua mãe.

A testemunha Leandro de Souza Marques, policial militar, declarou que foi acionado via Copom em razão de uma ocorrência de violência doméstica, em que a vítima relatou que havia sido agredida pelo filho. Realizado o patrulhamento, o réu foi localizado nas proximidades. No interior da residência, o acusado continuava ameaçando a mãe, dizendo que a mataria e que "aquilo não iria ficar assim". Viu o ferimento no rosto da vítima. A outro equipe havia atendido outra ocorrência semelhante em momento precedente. O réu é conhecido dos meios policiais por tráfico de drogas.

Dessa forma, após regular instrução probatória, restou demonstrado que efetivamente o acusado, em duas oportunidades, agrediu sua genitora, causando-lhe as lesões descritas no exame de corpo de delito (fls. 64/65), bem como a ameaçou de morte.

Observe-se ainda que, no que se refere ao delito do artigo 129, §13º, do Código Penal, o relato da dinâmica dos fatos por parte da vítima é condizente com a lesão indicada no referido laudo pericial, consistente em “ferida contusa em lábio superior da boca e escoriações em joelho esquerdo”.

Se isso não bastasse, convém ressaltar que o depoimento da vítima é suficiente para a formação de um juízo de certeza quanto à ocorrência dos delitos. Ainda, tal versão foi ratificada pelos depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência, os quais relataram de forma harmônica e coerente, nas duas oportunidades em que foram ouvidos, que a ofendida, logo após a conduta do réu, apresentava corte no lábio superior e escoriações pelo corpo.

Assim, pondero ainda que não restou demonstrado que a vítima quisesse prejudicar o réu por motivos escusos, devendo ser conferida credibilidade ao seu relato. Nesse sentido: “Palavra da ofendida que se harmoniza com os demais elementos probatórios constitui suporte privilegiado para a condenação do agente. Apelo denegado” (TJPR – AP – Rel. Lenz César – RT 656/317).

Os delitos relacionados à violência doméstica comportam especial desafio ao Estado, porque, apesar de alta reprovabilidade social, costumam ocorrer no foro da intimidade familiar e, portanto, desenvolvem-se sob o manto da clandestinidade. Por isso, a palavra da vítima no esclarecimento dos fatos mostra-se indispensável ao revelar a verdade.

Importa notar ainda que eventual estado de exaltação do agente por ocasião dos fatos não descaracteriza o dolo, como pretendido pela defesa. Ao reverso, observa-se que não raras vezes o desequilíbrio emocional do agente atua como fator determinante da prática delitativa, além de potencializar as forças intimidativas das ameaças.

Por fim, conforme mencionado, os fatos se deram sob o contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, pois o réu é filho da vítima, sendo imperiosa a incidência da Lei 11.340/06 e, conseqüentemente, o reconhecimento de que o acusado agiu por razões da condição do sexo feminino (art. 121, §2º-A, inciso I e artigo 129, §13º, ambos do Código Penal).

Fixada a responsabilidade do acusado, passo à dosimetria da pena.

Em razão dos antecedentes e personalidade do acusado, circunstâncias e consequências do delito, bem como aos demais elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base acima do mínimo legal, isto é, em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão para cada um dos delitos de lesões corporais e, no que concerne ao crime de ameaça, em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção. A medida se mostra necessária, uma vez que o réu é portador de maus antecedentes. Note-se que o acusado conta com condenações anteriores à data do fato (proc. 0000117-67.2017.8.26.0128 – fls. 122/123; proc. 0001926-30-2017.8.26.0128 – fls. 124/125) e, como uma delas será considerada para fins de reincidência (proc. 0001926-30-2017.8.26.0128 – fls. 124/125), a outra será utilizada para reconhecimento dos maus antecedentes, em respeito, portanto, ao disposto na Súmula 241 do STJ e de forma a não configurar bis in idem.

Na segunda fase, quanto ao delito de ameaça, está presente a agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, uma vez que os fatos se deram no âmbito das relações domésticas. Além desta agravante, conforme mencionado acima, o réu é reincidente (proc. 0001926-30-2017.8.26.0128 – fls. 124/125). Assim, elevo a pena da ameaça em 1/3 e a pena dos delitos de lesões corporais em 1/6, obtendo-se: 01 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de detenção quanto ao delito de ameaça, bem como 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão no que concerne a cada um dos crimes de lesões corporais.

Não há causas de aumento ou de diminuição de pena, motivo pelo qual torno definitivas as reprimendas fixadas anteriormente.

Presente o concurso material entre os crimes, as penas devem ser somadas. Inviável o reconhecimento da continuidade delitativa entre os crimes de lesões corporais, ante o não preenchimento dos requisitos do art. 71 do Código Penal, considerando que cada uma das lesões foi praticada com desígnio autônomo, não havendo o aproveitamento das circunstâncias deixadas pelo delito antecedente. O regime inicial de cumprimento de pena é o semiaberto, ante a reincidência.

Inviável ainda a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, eis que o crime foi praticado em situação de violência doméstica contra a mulher, bem como em virtude dos maus antecedentes e da reincidência do réu.

Pelos mesmos motivos (maus antecedentes e reincidência), resta inviável o estabelecimento do sursis, por expressa vedação legal (artigo 77, incisos I e II, do Código Penal).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal a fim de CONDENAR o acusado WILSON SOARES DOS SANTOS JUNIOR ao cumprimento de: (i) 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime semiaberto, como incurso, por duas vezes, nas penas do artigo 129, §13º c.c artigo 121, §2º-A, ambos do Código Penal; (ii) 01 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de detenção, em regime semiaberto, como incurso nas penas do artigo 147, caput, do Código Penal.

Após o trânsito em julgado desta, expeça-se guia de recolhimento e certidão de honorários em favor da advogada nomeada, nos termos do convênio OAB/DPE.

Não poderá o acusado apelar desta em liberdade, eis que permanecem presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva, em especial a necessidade da manutenção da ordem pública, considerando a reiteração criminosa do réu.

Tendo em vista que o réu é beneficiário da justiça gratuita, ora concedida, fica dispensado do pagamento das custas processuais.

P.I.C.

Cardoso, 11 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA